Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muthari als Mut Bin H. Ra'uyun
   Tempat lahir : Banjar
   Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1987
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan Rt.21 No.02 Desa Sungai Baras Kecamatan Selat Hulu Kabupaten Kapuas; Desa Sungai Lurus Rt.001 Rw.00 Kelurahan Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur Kab. Banjar
   A g a m a : I s l a m
   Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama lengkap : Muhammad Wafi als Ahmad Wefi als Wefi Bin Puji
   Tempat lahir : Paring Tali
   Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Februari 1998
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Desa Peluruan Kec. Sambung Makmur Kab. Banjar dan Desa Batu Tanam Rt.01 Kel. Batu Tanam Kec. Sambung Makmur Kab. Banjar (sesuai KK No.6303160209190003);
   A g a m a : Islam
   Pekerjaan : Tidak bekerja

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa 1. Muthari als Mut Bin H. Ra'uyun dan terdakwa 2. Muhammad Wafi als Ahmad Wefi als Wefi Bin Puji, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Januari 2021 s/d. tanggal 2 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 06 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 06 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan ***Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI dari dakwaan subsidiair **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI dengan pidana Penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan printah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair** masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 085754451055
- (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 089691342482.
- (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram).
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) lebar potongan lakban
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna rose gold dengan nomor sim card 082235320084

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah nomor polisi DA 5827 VG

Dikembalikan kepada terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa para terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

--------Bahwa mereka terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwewenang memeriksa dan mengadili atau ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi Dewan dan saksi Misran (keduanya adalah anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu-sabu, kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, tak lama kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yaitu terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan, kemudian saksi beserta tim anggota res narkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI, namun pada saat itu terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka oleh anggota saksi Dewan ternyata berisi paketan sabu-sabu, dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana mereka terdakwa pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan mereka terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun mereka terdakwa belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan, dan mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5492 / NNF/2020. menerangkan pada Bab IV dengan Kesimpulan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10951 / 2020 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

------- Perbuatan mereka terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair:

--------Bahwa mereka terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwewenang memeriksa dan mengadili atau ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi Dewan dan saksi Misran (keduanya adalah anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu-sabu, kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, dan tak lama kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yaitu terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan, kemudian saksi beserta tim anggota res narkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI, namun pada saat itu terdakwa II. AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka oleh anggota saksi Dewan ternyata berisi paketan sabu-sabu, dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana mereka terdakwa pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan mereka terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun mereka terdakwa belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan, dan mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5492 / NNF/2020. menerangkan pada Bab IV: **Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10951 / 2020 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MISRAN, SH Bin JULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
   - Bahwa saya diajukan ke persidangan ini sebagai saksi karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
   - Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita, di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora);
   - Bahwa kejadiannya berawal pada saat saya dan rekan mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saya dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, dan tak lama kemudian saya melihat dua orang yang mencurigakan yaitu terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan;

- Bahwa kemudian saya dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun pada saat itu terdakwa II. AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka ternyata berisi paketan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana para terdakwa pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan para terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun para terdakwa belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5492 / NNF/2020. menerangkan pada Bab IV: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10951 / 2020 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa para terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi DEWAN Bin WASITA (Alm), SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita, di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, dan tak lama kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yaitu terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun pada saat itu terdakwa II. AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka ternyata berisi paketan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana para terdakwa pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan para terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun para terdakwa belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan

keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini sebagai terdakwa karena saya dan terdakwa II. Muhammad Wafi als Ahmad Wefi als Wefi Bin Puji telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saya dan terdakwa II. Muhammad Wafi als Ahmad Wefi als Wefi Bin Puji ditangkap oleh petugas kepolisian lakukan pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita, di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, dan tak lama kemudian petugas kepolisian melihat saya dan terdakwa II yang mencurigakan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saya dan terdakwa II, namun pada saat itu terdakwa II sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka ternyata berisi paketan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saya dan terdakwa II diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana saya dan terdakwa II pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan saya dan terdakwa II dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun saya dan terdakwa II belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan;
- Bahwa saya dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap saya dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya dan terdakwa II atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan

keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini sebagai terdakwa karena saya dan terdakwa I. Muthari als Mut Bin H. Ra'uyun telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saya dan terdakwa I. Muthari als. Mut Bin H. Ra'uyun ditangkap oleh kepolisian lakukan pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita, di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, dan tak lama kemudian petugas kepolisian melihat saya dan terdakwa I yang mencurigakan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saya dan terdakwa I, namun pada saat itu saya sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka ternyata berisi paketan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saya dan terdakwa I diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana saya dan terdakwa I pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan saya dan terdakwa I dijanjikan oleh Sdr. Samin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan imbalan berupa uang, namun saya dan terdakwa I belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan;

- Bahwa saya dan terdakwa I melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap saya dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saya dan terdakwa I atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 085754451055
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 089691342482.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah nomor polisi DA 5827 VG
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram).
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) lebar potongan lakban
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

1 (satu) buah HP merk Oppo warna rose gold dengan nomor sim card 082235320084

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah nomor polisi DA 5827 VG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora) pada saat saksi Dewan dan saksi Misran (keduanya adalah anggota ditresnarkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, tak lama kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yaitu terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan, kemudian saksi beserta tim anggota res narkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI, namun pada saat itu terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka oleh anggota saksi Dewan ternyata berisi paketan sabu-sabu, dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana mereka terdakwa pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan mereka terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun mereka terdakwa belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan, dan mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5492 / NNF/2020. menerangkan pada Bab IV dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10951 / 2020 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama I. MUTHARI Als IMUT Bin H. RA'UYUN dan MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H. RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 17.34 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru (tepatnya didepan SPBU AKR Trikora) pada saat saksi Dewan dan saksi Misran (keduanya adalah anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian, tak lama kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yaitu terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi DA 5827 VG di tempat kejadian perkara dan mengambil sesuatu bungkusan, kemudian saksi beserta tim anggota res narkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN dan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI, namun pada saat itu terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI sempat membuang sebuah bungkusan ke tanah yang mana setelah dibuka oleh anggota saksi Dewan ternyata berisi paketan sabu-sabu, dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 48,15 gram), kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut.

Bahwa benar terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI diperintahkan oleh Samin untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang rencananya sabu-sabu akan dibawa kedaerah Sungkai kabupaten Banjar yang mana mereka terdakwa pada saat penangkapan belum mengetahui siapa yang akan menerima paketan sabu-sabu tersebut, dan mereka terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Samin mendapatkan imbalan berupa uang, namun mereka terdakwa belum mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan, dan mereka terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda kalsel untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5492 / NNF/2020. menerangkan pada Bab IV dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10951 / 2020 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD WAFI Als AHMAD WEFI Als WEFI Bin PUJI *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 085754451055, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 089691342482, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah nomor polisi DA 5827 VG, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram), 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lebar potongan lakban, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna rose gold dengan nomor sim card 082235320084 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah nomor polisi DA 5827 VG.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. Muthari als Mut Bin H. Ra'uyun dan terdakwa 2. Muhammad Wafi als Ahmad Wefi als Wefi Bin Puji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gramI";*

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9(Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 085754451055
- (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 089691342482.
- (satu) paket sabu dengan berat kotor 50,18 gram (berat bersih 48,15 gram).
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) lembar potongan lakban
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna rose gold dengan nomor sim card 082235320084

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah nomor polisi DA 5827 VG

Dikembalikan kepada terdakwa I. MUTHARI Als IMUT Bin H RA'UYUN.

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2021**, oleh kami, **A. Bondan, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Sutisna Sawati, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhaili.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Jainah, S.H.,M.H.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.	**A. Bondan, S.H.,M.H.**
Sutisna Sawati, S.H.	

Panitera Pengganti,

S u h a l i.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)